

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1407/2535

นาย พล รัตน์ จันทร เทพ
นาย อารมณ หอ วิจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910

จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คผู้ถือมอบให้ ส.ยึดถือไว้เมื่อปี 2516 มี
จำเลยที่ 2 สลักหลังโดยไม่ได้ลงวันที่ออกเช็ค ต่อมาปี 2529 ส. นำเช็คมาจดวัน
เดือนปีที่ออกเช็คแล้วมอบให้แก่โจทก์หลังจากที่จำเลยที่ 1 ออกเช็คให้แล้วเป็นเวลา
นานกว่า 13 ปี เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ได้ยินยอมให้ ส. ทำเช่นนั้น จะถือว่าส. ได้จดวัน
เดือนปีที่ออกเช็คโดยสุจริตหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขานานาฯ ลงวัน
ที่ 16 เมษายน 2529 เงินจำนวน 50,000 บาทที่จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่าย และ
จำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลังโดยผู้มีชื่อนามมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อเช็คถึง
กำหนดโจทก์นำเรียกเก็บเงินจากธนาคารไม่ได้ เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินขอ
ให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงวันที่ให้แก่ผู้มีชื่อ
ตามฟ้องมาตั้งแต่ปี 2516 โดยผู้มีชื่อได้ขอยืมไปใช้ชั่วคราวแล้วจะนำมาคืนให้จำเลย
โดยไม่ให้เดือดร้อนเสียหายส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาท ต่อมาผู้มีชื่อ

โอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ด้วย การคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสองโดยกรอกวันเดือน ปี
ที่สั่งจ่ายลงไปโดยไม่สุจริต เพื่อหาเหตุมาฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับให้จำเลย
ทั้งสองชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ
จำกัด สาขายานนาวา ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายเงินจำนวน 50,000 บาทให้แก่ผู้ถือ
และจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลังโดยไม่ได้ลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายไว้ ต่อมาจำเลยที่ 1
มอบเช็คพิพาทให้แก่นางสิริฉันทา นางสิริฉันทาได้นำเช็คพิพาทไปจดวันเดือนปีที่สั่งจ่าย
เป็นวันที่ 16 เมษายน 2529 แล้วมอบเช็คให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดโจทก์
นำเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินอ้าง
เหตุว่าบัญชีปิดแล้ว โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบคดีมีปัญหา
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินตาม
เช็คพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า โจทก์เป็น
ทนายความของนางสิริฉันทามาตั้งแต่ปี 2528 เมื่อเดือนเมษายน 2529 นางสิริฉันทาได้นำ
เช็คพิพาทมาชำระหนี้ค่าว่าความให้แก่โจทก์ เช็คพิพาทดังกล่าวออกใช้ตั้งแต่ปี 2516
โดยดูจากตราที่ประทับบนแสตมป์ในเช็คเมื่อโจทก์ได้รับเช็คพิพาทแล้วตรวจดูวันที่ที่
ปรากฏบนเช็คไม่ได้ตรวจดูว่านางสิริฉันทาเป็นผู้สั่งจ่ายหรือไม่จึงไม่ได้ให้นางสิริฉันทาสลัก
หลังเช็คไว้จนบัดนี้โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ค่าว่าความเพราะหลักฐานแห่งการเป็น
หนี้ระหว่างโจทก์และนางสิริฉันทาไม่มีหากไม่มีนางสิริฉันทาสลักหลังเช็คพิพาทโจทก์ก็จะ
ฟ้องนางสิริฉันทาได้และโจทก์มีนางสิริฉันทาเป็นพยานเบิกความว่า นางสิริฉันทาทำงานอยู่ที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2510 ลาออกเมื่อปี 2522แล้วมาประกอบการ
ค้าขายที่ดิน ระหว่างทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารฝ่ายระนองนั้นเป็น
ระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 มาติดต่อกับจะจำนองที่ดิน เช็คพิพาทจำเลยที่ 1 นำมาชำระ

หนี้เงินกู้ให้เมื่อปี 2527 แล้วนางสิริธิดาเก็บไว้ในกระเป๋าท่อมาเช็คพิพาทหายไปเพ็ง
ค้นพบเมื่อปี 2529 จึงนำไปสอบถามพนักงานธนาคารว่ามีมูลหนี้หรือไม่ พนักงาน
ธนาคารว่ามีมูลหนี้ นางสิริธิดาจึงให้พนักงานธนาคารลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายแล้วนำไป
ชำระให้แก่โจทก์เป็นค่าว่าความพยานโจทก์ดังกล่าวนี้เห็นว่า นางสิริธิดาเป็นพนักงาน
ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มาก่อน เมื่อนางสิริธิดาลาออกจากธนาคารก็ยังไม่ประกอบ
การค้าที่ดิน นางสิริธิดาจึงต้องมีความรู้ในเรื่องเช็คดีหากจำเลยที่ 1 นำเช็คพิพาทที่ไม่
ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายมาชำระหนี้ให้ นางสิริธิดาก็ควรจะให้จำเลยที่ 1 ลงวันเดือนปี
ที่ส่งจ่ายให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนรับไว้ หรือมิฉะนั้นอาจจะลงวันเดือนปีลงไปโดยให้
จำเลยที่ 1 รับรู้ยินยอมแล้วนำเช็คพิพาทเรียกเก็บเงินจากธนาคารทันที แต่ปรากฏว่า
นางสิริธิดาเก็บเช็คพิพาทไว้ในกระเป๋าท่อโดยไม่สนใจจนเช็คพิพาทหายไป นอกจากนี้
หากจำเลยที่ 1 นำมาชำระหนี้ให้นางสิริธิดาในปี 2527 และนางสิริธิดาค้นพบเช็คพิพาท
เมื่อปี 2529 จริง นางสิริธิดาไม่จำเป็นที่จะต้องนำเช็คพิพาทไปถามพนักงานของ
ธนาคารว่าเช็คมีมูลหนี้หรือไม่เพราะตนเองย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าเช็คพิพาทมีมูลหนี้กัน
จริงหรือไม่คำเบิกความของนางสิริธิดาจึงมีพิรุธไม่อาจจะรับฟังได้ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อ
ได้ตามพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทให้แก่นางสิริธิดา
เมื่อปี 2516 ขณะที่จำเลยที่ 1 ติดต่อกับนางสิริธิดาเพื่อที่จะกู้เบิกเงินจากธนาคารโดย
ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายไว้ ต่อมาเมื่อปี 2529 นางสิริธิดาจึงนำเช็คพิพาทมาจดวัน
เดือนปีที่ส่งจ่ายลงไปแล้วมอบให้แก่โจทก์ หลังจากที่จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทให้
แล้วเป็นเวลานานกว่า 13 ปี การที่นางสิริธิดาจดวันที่ลงในเช็คพิพาทของจำเลย จึง
ไม่ใช่วันที่ถูกต้องแท้จริง เมื่อไม่ปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่า จำเลยที่
1 ได้ยินยอมให้นางสิริธิดาทำเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้จะต้องถือว่านางสิริธิดาได้จดวันเดือนปีที่
ออกเช็คพิพาทโดยสุจริตหาได้ไม่ ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปจึงมีว่านางสิริธิดาได้
โอนเช็คพิพาทให้โจทก์ด้วยการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มี
อาชีพเป็นทนายความ หากได้รับเช็คพิพาทจากนางสิริธิดาเป็นค่าว่าความจริงโจทก์จะ

ต้องทราบทันทีว่าเช็คพิพาทผู้ส่งจ่ายเช็คมิได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเอาไว้เพราะทั้งลายมือและสีของน้ำหมึกที่จดวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเช็คพิพาทแตกต่างจากลายมือและสีของน้ำหมึกของผู้ส่งจ่ายอย่างเห็นได้ชัด ทั้งโจทก์จะต้องทราบข้อกฎหมายว่าผู้ที่จะจดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทที่ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายได้จะต้องกระทำโดยสุจริตและจดลงตามวันที่ถูกต้องแท้จริงโดยเฉพาะเช็คพิพาทโจทก์ก็ทราบว่าเป็นเช็คที่ได้ออกใช้ตั้งแต่ปี 2516การที่โจทก์ไม่สงสัยว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่ใครเป็นผู้ส่งจ่ายและผู้จดวันที่ส่งจ่ายเป็นใครนั้น นับว่าเป็นความผิดปกติวิสัยของโจทก์ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความอย่างมาก ศาลฎีกาจึงไม่เชื่อว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาจากนางสิริธิดาโดยไม่ทราบว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่นางสิริธิดามาลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเองหลังจากที่ได้รับมอบเช็คมาจากจำเลยที่ 1 นานกว่า 13 ปีแล้ว การที่โจทก์รับเช็คพิพาทจากนางสิริธิดาไว้โดยรู้ว่าเป็นเช็คที่จำเลยออกมานานกว่า 10 ปีแล้ว ย่อมถือได้ว่าโจทก์ไม่สุจริตคบคิดกับนางสิริธิดาฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง กรณีเช่นนี้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายและสลักหลังเช็คพิพาทจึงหาจำต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(โสภณ จันทรเมะ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น